

 Alcaldía de Chinácota NIT 890503106-0	ESTUDIOS PREVIOS	PA-GA-B5-F04	
		FECHA 08/03/2018	VERSIÓN 01
		 Página 1 de 25	

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS (Art 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)			
CIUDAD	AÑO	MES	DÍA
CHINÁCOTA – NORTE DE SANTANDER	2024	SEPTIEMBRE	16
DEPENDENCIA QUE PROYECTA:	SECRETARIA DE PLANEACION		
MODALIDAD:	CONCURSO DE MERITOS		
LINK SECOP:	CMA-001-2024		
CERTIFICADO DE INCLUSIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS / PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	No. PAA-340-2024		
OBJETO CONTRACTUAL:	"CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA."		

De acuerdo a lo señalado en los Numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015; **LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA NDS**, presenta el Estudio Previo que constituye el soporte del presente Proceso de Contratación.

1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

La Constitución Política señala en el artículo 2° como fines del Estado ·Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

En el mismo sentido, el artículo 311 de la carta magna señala que ·Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

Según el Decreto 1077 de 2015, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, fundamentado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un periodo determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición permanente de resultados.

Es responsabilidad de los municipios y/o distritos velar porque la prestación del servicio público de aseo se dé en el marco de una adecuada planeación y gestión integral de los residuos sólidos en todo su territorio, a partir de principios de calidad, eficiencia, solidaridad y sostenibilidad, en función de garantizar la presencia de la comunidad en la gestión y fiscalización del servicio, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Esta planeación debe estar orientada a disminuir o prevenir la generación de residuos, promoviendo el aprovechamiento, la valorización, el tratamiento y la disposición final.

Los PGIRS deben centrarse en los residuos no peligrosos: aprovechables, no aprovechables y especiales. En su planificación, el municipio debe considerar como mínimo los actores y las responsabilidades que se muestran en la Figura:



Alcaldía de Chinácota
NIT 890.503.106-0

ESTUDIOS PREVIOS

PA-GA-BS-F04

FECHA
08/03/2018

mipg |
VERSIÓN 2

Página 2 de 25

El municipio	Empresa de servicio público, incluyendo recicladores de oficio formalizados	Generador
Responsabilidades: - Formular, diseñar, adoptar y comunicar el PGIRS. - Establecer los mecanismos de seguimiento y control apropiados. - Diseñar e implementar las medidas de ajuste y mejora, conforme a los resultados para mejorar la implementación del PGIRS. - Generar espacios de participación ciudadana y espacios que permitan permanentemente mantener informada a la comunidad sobre los avances en la gestión integral de residuos.	Responsabilidades: - Cumplir con los servicios de recolección y transporte en las rutas y horarios designados. - Diseñar un plan de financiamiento para el recambio de vehículos de recolección y equipos. - Formular y planificar la actividad de aprovechamiento y tratamiento de residuos, definiendo el rubro, frecuencias y sitios de disposición final alternativa. - Cumplir con el programa de poda de árboles y césped, barrido y lavado. - Disponer para aprovechamiento los residuos de plazas de mercado y poda de árboles y césped conforme a lo estipulado por la Resolución 754 de 2015.	Responsabilidades: - Prevenir la generación de residuos. - Separación y almacenamiento. - Cumplimiento de horarios para la presentación de residuos.

El Decreto Nacional 2981 del 20 de diciembre de 2013 "Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo" y la Resolución No. 0754 de noviembre 25 de 2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos", como el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un periodo determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados.

De acuerdo con la normatividad ambiental más exactamente el decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.3.2.2.3.87 señala que es disposición de los municipios la elaboración, implementación y mantener actualizado el respectivo plan de gestión integral de residuos sólidos - PGRIS lo anterior en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos de que trata dicha norma y siguiendo las estrategias, metodología, y lineamientos allí consignados, EL CUAL SE DEBE REVISAR Y ACTUALIZAR DENTRO DE LOS DOCE (12) MESES SIGUIENTES AL INICIO DEL PERÍODO CONSTITUCIONAL DEL ALCALDE DISTRITAL O MUNICIPAL.

Actualmente se encuentra vigente el Decreto No.082 del 01 de diciembre de 2015, "por medio del cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGRIS y el Plan Institucional de Manejo de Residuos Peligrosos del Municipio de Chinácota- Norte de Santander", mediante el cual se establecieron objetivos y metas para la gestión integral de residuos sólidos adoptado en el año 2015.

El artículo 2.3.2.2.3.87 del Decreto Nacional 1077 de 2015 estableció que: "Los municipios y distritos, deberán elaborar, implementar y mantener actualizado un plan municipal o distrital para la gestión integral de residuos o desechos sólidos en el ámbito local y/o regional según el caso, en el marco de la gestión integral de los residuos, el presente decreto y la metodología para la elaboración de los PGRIS. El PGRIS deberá incorporar y fortalecer de manera permanente y progresiva las acciones afirmativas a favor de la población recicladora.

Así mismo, el PGRIS tendrá en cuenta entre otros, los siguientes lineamientos estratégicos:

1. Reducción en el origen: Implica acciones orientadas a promover cambios en el consumo de bienes y servicios para reducir la cantidad de residuos generados por parte de los usuarios. Incluye el desarrollo de acciones que fomenten el ecodiseño de

 Alcaldía de Chinacota NIT 890.503.106-0	ESTUDIOS PREVIOS	PA-GA-BS-F04	
		FECHA 08/03/2018	 VERSIÓN 2
		Página 3 de 25	

productos y empaques que faciliten su reutilización o aprovechamiento, la optimización de los procesos productivos, el desarrollo de programas y proyectos de sensibilización, educación y capacitación.

2. Aprovechamiento: Implica el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de residuos para su incorporación en el ciclo productivo con viabilidad social, económica y financiera que garanticen su sostenibilidad en el tiempo y evaluables a través del establecimiento de metas por parte del municipio o distrito.

3. Disposición final de los residuos generados que no puedan ser aprovechados. La implementación de los programas y proyectos establecidos en el PGIRS deberá incorporarse en los planes de desarrollo del nivel municipal y/o distrital y con la asignación de los recursos correspondientes.

La formulación e Implementación del Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, estará en consonancia con lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial y lo establecido en este decreto.

La revisión y actualización es obligatoria y deberá realizarse dentro de los doce (12) meses siguientes al inicio del periodo constitucional del alcalde distrital o municipal.

Se demanda, la actualización del documento para que vaya en consonancia al actual plan de desarrollo "CHINACOTA NOS UNE" 2024-2027, aprobado mediante acuerdo 003 del 2024, META: 4003022. Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, con el fin de definir nuevos objetivos de cumplimiento en la gestión integral de residuos sólidos que permita establecer nuevas estrategias y técnica que permita su clasificación, aprovechamiento y gestión, entre otros.

Es importante proyectar estrategias de desarrollo territorial apuntando al correcto aprovechamiento y transformación sostenible de los residuos sólidos, y que, ambientalmente, los residuos sólidos son parte de un sistema de rápida recuperación, esto, teniendo en cuenta los avances de la tecnología, utilizados para su aprovechamiento.

A su vez, destaca que su disposición final es clave para mejorar el manejo desde los hogares, a través de la educación ambiental, ya que, una de las variables influyentes en la generación de grandes cantidades de residuos, es la falta de conocimiento por parte de la población.

En respuesta a ello, la propuesta de actualización del PGIRS acorde a los lineamientos del más reciente plan de desarrollo aportará herramientas prácticas, comunitarias y lineamientos técnicos que permitirán el mejoramiento de la disposición final sostenible y sustentable de los residuos sólidos producidos en el municipio.

También permitirá el diseño de programas de acuerdo a la visión del plan de desarrollo "CHINACOTA NOS UNE" 2024-2027, para incorporar las acciones que garanticen un manejo optimizado de los residuos sólidos, tales como su aprovechamiento mediante la inclusión de aprovechadores, mecanismos para su recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final. Así mismo, la formulación de estrategias de educación ambiental para la población y medidas necesarias que permitan la prestación del servicio de aseo con calidad, continuidad y sostenibilidad.

Teniendo en cuenta que LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA NDS, se encuentra justificada la necesidad, y el presente proceso se encuentra inscrito en el plan anual de adquisiciones; se requiere adelantar un proceso de selección que permita garantizar el referido servicio.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

2.1 OBJETO CONTRACTUAL

"CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA."



Alcaldía de Chinácota
NIT 890.503.106-0

ESTUDIOS PREVIOS

PA-GA-BS-F04

FECHA
08/03/2018

mipg |
VERSIÓN 2

Página 4 de 25

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ALCANCE DEL OBJETO

Para la realización de la "CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA", se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones o actividades:

El contratista deberá ejecutar cada una de las actividades que permitan la actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS del municipio de Chinácota, norte de Santander, teniendo en cuenta el decreto 1077 de 2015 expedido por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio (que contiene el decreto 2981 de 2013) y por la Resolución 754 de 2014 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cumpliendo como mínimo con lo siguiente:

ALCANCE DE LA CONSULTORIA:

ITEM	ACTIVIDAD	ENTREGABLE
1	Organización del equipo para la actualización del PGIRS, de acuerdo a la resolución 0754 de 2014.	Apoyar la conformación del grupo coordinador y técnico, realizando la proyección, elaboración y aprobación de cada acto administrativo necesario.
2	Actualización de la línea base del PGIRS.	Actualizar la línea base del PGIRS con información primaria según los parámetros establecidos en la resolución 0754 de 2014, incluyendo la caracterización de residuos sólidos, en especial lo referente a la actualización del inventario forestal del municipio, censo de recicladores, identificación de problemas referentes a la gestión integral de los residuos sólidos.
3	Objetivos y metas	Socialización del árbol de objetivos, definición de objetivos y metas que se tienen en el PGIRS, socialización del carácter del PGIRS, actores y responsabilidades en la gestión integral de residuos en el Municipio.
4	Programas y proyectos en la actualización del PGIRS.	01. Elaboración de matriz del estado actual de cumplimiento del PGIRS - 02. Actualización de programas, proyectos y metas en cada uno de los programas PGIRS definidos en la resolución 754 de 2014.
5	Cronograma-PGRIS.	Actualizar el cronograma de actividades del PGIRS, el cual debe incluir como mínimo el identificar las actividades principales y específicas, determinar claramente los responsables y establecer tiempos a corto, mediano plazo para cada uno de los proyectos del PGIRS.
6	Plan financiero	Entrega del plan financiero para cumplir con la actualización del PGIRS durante el resto de su vigencia en el cual se guiará la asignación de recursos del municipio u otras entidades partícipes en este, que garanticen la viabilidad y desarrollo de sus proyectos.
7	Evaluación y seguimiento	Metodología para realizar la evaluación y seguimiento a la implementación del respectivo PGRIS durante su vigencia en el cual se verifique el avance de los programas y proyectos y se verifique el cumplimiento de metas definidas en este.
8	Socialización y entrega del documento PGIRS actualizado	Socialización y entrega del documento técnico actualización del PGRIS ante el grupo técnico y coordinador del PGIRS, acorde a lo definido en el Decreto 2981 de 2013 (Hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015), ley 2294 de 2023 en lo que respecta al plan de basura cero y la Resolución 754 de 2014 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
9	Elaboración del acto administrativo de actualización del PGIRS	Entrega del acto administrativo de actualización del PGIRS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del decreto 1082 de 2015 (Modificado por el Artículo 7 del Decreto 142 de 2023), se determina que este proceso de contratación no se encuentra cobijado a adquirir los bienes y servicios descritos en el Estudio de Mercado, y el Anexo técnico, a través de los Acuerdo Marco de Precios celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

 Alcaldía de Chinácota NIT 890.503.106-0	ESTUDIOS PREVIOS	PA-GA-BS-F04	
		FECHA 08/03/2018	 Procesamiento de Información VERSIÓN 2
		Página 5 de 25	

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Los Códigos "UNSPSC" que le aplica al objeto de esta Contratación son los:

Clasificación UNSPSC	Descripción
77101500	Evaluación de impacto ambiental
77101600	Planeación Ambiental
77101700	Servicios de asesoría ambiental
77101900	Servicios de investigación de contaminación
81101500	Ingeniería civil y arquitectura
80101600	Gerencia de proyectos
77102000	Servicios de reporte ambiental
81151600	Cartografía
80101500	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

2.4 PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir del acta de inicio, la cual se suscribirá por parte del contratista y el supervisor designado por la entidad contratante, previo cumplimiento a los requisitos de celebración, perfeccionamiento y ejecución del contrato.

2.5 FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera:

- Un primer pago equivalente al 30% del valor del contrato, representado en el costo de las actividades 1, 2, 3, 4, 5, a la entrega de las mismas, previo visto bueno del supervisor del contrato que contenga el cumplimiento de dichas actividades definidas en el alcance o especificaciones técnicas de la consultoría.
- Un segundo pago equivalente al 70% del valor del contrato, previa entrega y aprobación por parte del supervisor que contenga el cumplimiento de todas las etapas definidas en el alcance o especificaciones técnicas de la consultoría y consolidando el documento final que contenga el cumplimiento del objeto contractual.

Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por parte de la supervisión del contrato, previa revisión del cumplimiento de requisitos para el pago efectuada por parte del municipio. Solo se pagará al consultor por los informes efectivamente entregados y aprobados. Para cada pago el consultor deberá radicar por separado de conformidad con el literal a y b, La cuenta de cobro debe ser radicada como mínimo junto con los siguientes documentos: informe del servicio prestado, aprobación de actas e informes por el supervisor previa acreditación del cumplimiento del servicio prestado, pago de estampillas, acta de ejecución, presentación de la factura o cuenta de cobro en la tesorería general del municipio, firmada por el supervisor y contratista, presentación del pago de seguridad social y planilla del mes correspondiente para el periodo cobrado, certificación suscrita por representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes parafiscales ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos 6 meses, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adiciones o complemento, cuando se trate de personas jurídicas, además deberá aportar informe financiero y demás soportes necesarios para evidenciar el cumplimiento en la ejecución, para el último pago deberá presentarse la certificación del cumplimiento del objeto contractual y el acta de liquidación del contrato suscrita por las partes. Después de radicada la factura y/o cuenta de cobro por parte del contratista con los soportes requeridos, el municipio de Chinácota NDS; efectuará su pago dentro de los siguientes 30 días calendario, la factura deberá reunir los requisitos del código de comercio y las demás normas que la regulan.



Alcaldía de Chinácota
NIT 890.503.106-0

ESTUDIOS PREVIOS

PA-GA-BS-F04

FECHA
08/03/2018

mipg |
VERSIÓN 2

Página 6 de 25

En todo caso los pagos por este concepto estarán sujetos al PAC establecido por la secretaria de Hacienda del Municipio.

Para efectos de determinar el valor del presente proceso, se tuvo en cuenta todos los aspectos que impactan la ejecución del objeto, así como personal requerido, el tiempo de dedicación, los honorarios, las actividades a realizar, así como los procesos similares contratados en el territorio nacional.

2.6 LUGAR DE EJECUCION

El contrato resultante del presente Proceso de Selección se ejecutará en el Municipio de Chinácota Departamento Norte de Santander, en el área rural y urbana.

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde al concurso de méritos (artículo 2.2.1.2.1.3.1 decreto 1082 de 2015) tipo de contrato de consultoría (numeral 2 artículo 32 ley 80 de 1993).

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presupuesto oficial asignado resultante de la presente Convocatoria Pública será hasta por la suma **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 90.000.000)**, valor que incluye todos los costos directos e indirectos, junto con todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar, con cargo al Certificado de Disponibilidad No 09 1604 del 16 de septiembre de 2024 con imputación al siguiente rubro presupuestal 2.3.2.02.02.005.40.01.10 Servicios de implementación de plan de gestión integral de residuos sólidos PGRS. BPIN 2021541720018.

JUSTIFICACION:

ITEM	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	UNIDAD	TIEMPO (MES)	VALOR	TOTAL
1	Organización del equipo para la actualización del PGRS, de acuerdo a la resolución 0754 de 2014.	Apoyar la conformación del grupo coordinador y técnico, realizando la proyección, elaboración y aprobación de cada acto administrativo necesario.	1	3	1.000.000	3.000.000
2	Actualización de la línea base del PGRS.	Actualizar la línea base del PGRS con información primaria según los parámetros establecidos en la resolución 0754 de 2014, incluyendo la caracterización de residuos sólidos, en especial lo referente a la actualización del inventario forestal del municipio, censo de recicladores, identificación de problemas referentes a la gestión integral de los residuos sólidos.	1	1	10.000.000	10.000.000
3	Objetivos y metas	Socialización del árbol de objetivos, definición de objetivos y metas que se tienen en el PGRS, socialización del carácter del PGRS, actores y responsabilidades en la gestión integral de residuos en el Municipio.	1	1	1.500.000	1.500.000
4	Programas y proyectos en la actualización del PGRS.	01. Elaboración de matriz del estado actual de cumplimiento del PGRS - 02. Actualización de programas, proyectos y metas en cada uno de los programas PGRS definidos en la resolución 754 de 2014.	1	3	7.500.000	22.500.000
5	Cronograma-PGRS.	Actualizar el cronograma de actividades del PGRS, el cual debe incluir como mínimo el identificar las actividades principales y específicas, determinar claramente los responsables y establecer tiempos a corto, mediano plazo para cada uno de los proyectos del PGRS.	1	2	4.500.000	9.000.000
6	Plan financiero	Entrega del plan financiero para cumplir con la actualización del PGRS durante el resto de su vigencia en el cual se guarde la asignación de recursos del municipio u otras entidades participes en este, que garanticen la viabilidad y desarrollo de sus proyectos.	1	1	8.000.000	8.000.000
7	Evaluación y seguimiento	Metodología para realizar la evaluación y seguimiento a la implementación del respectivo PGRS durante su vigencia en el cual se verifique el avance de los programas y proyectos y se verifique el cumplimiento de metas definidas en este.	1	2	2.500.000	5.000.000
8	Socialización y entrega del documento PGRS actualizado	Socialización y entrega del documento técnico actualización del PGRS ante el grupo técnico y coordinador del PGRS, acorde a lo definido en el Decreto 2981 de 2013 (Hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015), ley 2294 de 2023 en lo que respecta al plan de basura cero y la Resolución 754 de 2014 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	1	0,5	1.400.000	745.000
9	Elaboración del acto administrativo de actualización del PGRS	Entrega del acto administrativo de actualización del PGRS.	1	1	1.000.000	1.000.000
SUBTOTAL PGRS						60.745.000
Polizas, Estampillas - impuestos y otros (24.5%)						14.882.525
IVA						14.369.230
PROPUESTA ECONÓMICA						89.996.755



Alcaldía de Chinácota
NIT 890.503.106-0

ESTUDIOS PREVIOS

PA-GA-BS-F04

FECHA
08/03/2018

mipg | Manejo Integral del Proceso de Gestión
VERSIÓN 2

Página 7 de 25

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

5.1 PARTICIPANTES

Bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y al Decreto reglamentario No. 1082 de 2015, podrán participar en el presente proceso contractual, todas las personas jurídicas y naturales, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), que cumplan con todos los requisitos exigidos en la Invitación Pública que se desprenda de este estudio.

5.2 REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, el artículo 2, el numeral 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto No. 1082 del 2015 en su Art. 2.2.1.2.1.2.20, para la selección del contratista, el oferente deberá acreditar los siguientes requisitos habilitantes de capacidad jurídica, capacidad de experiencia y verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas:

TIPO DE DOCUMENTO	HABILITANTE / NO HABILITANTE
DOCUMENTOS JURIDICOS	HABILITANTE
DOCUMENTOS FINANCIEROS	HABILITANTE
DOCUMENTOS TECNICOS	HABILITANTE

5.3 CAPACIDAD JURIDICA:

De conformidad con lo señalado en el Numeral 1º del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica no concede puntaje alguno, será requisito habilitante, pero el no cumplimiento en la acreditación de alguno de ellos puede resultar la inhabilidad de la oferta.

A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Este documento se deberá presentar de acuerdo con el formato CARTA DE PRESENTACIÓN. Este documento debe venir firmado por la persona natural si es el caso, o por el representante legal de la sociedad si se trata de una persona jurídica, o por el representante legal del consorcio o unión temporal, si la propuesta se presenta bajo esta modalidad asociativa. El proponente deberá presentar este documento de acuerdo con el modelo suministrado por la entidad. Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá:

Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. En este último caso, la facultad de representación debe comprender las de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la presentación de la propuesta implica la transgresión del deber establecido en el numeral 7º del artículo 23 de la ley 222 de 1995, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas, según corresponda.

En caso de ser consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante del consorcio o unión temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. Tal facultad de representación debe comprender la de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo.

B. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se deberá aportar el documento de constitución suscrito por sus integrantes, el cual deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de tal manera que se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, según formato de la invitación (CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO / CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL), donde se debe:

Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal. Identificar a cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento de identidad y domicilio.

Designar la persona que, para todos los efectos, representará el consorcio o la unión temporal. Deberán constar su identificación y las facultades de representación, entre ellas, la de presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de selección y las de celebrar,



Alcaldía de Chinacota
NIT 890.503.106-0

ESTUDIOS PREVIOS

PA-GA-BS-F04

FECHA
08/03/2018

mipg |
VERSIÓN 2

Página 8 de 25

modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios.

Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades, su participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa.

Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL, los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad.

Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.

En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en relación con la facturación deben manifestar:

□ Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes, caso en el cual debe informar el número del NIT de quien factura.

□ Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, caso en el cual deben informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de cada uno en el valor del contrato. Si la va a realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso en el cual se debe indicar el número. Además, se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos.

□ Celebrado el contrato, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integren el consorcio. Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa, expresa y escrita de la Alcaldía.

C. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

El proponente deberá acompañar con su propuesta el Certificado de Existencia y Representación legal o Registro Mercantil de acuerdo al caso, expedida con una antelación no mayor a treinta (30) días, anteriores a la fecha de cierre o presentación de la oferta.

El objeto social de la firma proponente debe estar en concordancia con el objeto de la contratación. En caso de consorcios y/o uniones temporales todos los integrantes deberán estar en concordancia con el objeto a contratar. Las personas jurídicas deben acreditar que su duración no será inferior al término del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Cuando se actúe en calidad de apoderado, deberá acreditarse tal condición mediante documento legalmente otorgado ante autoridad competente y de conformidad con la normatividad vigente. En caso de que el proponente sea Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura cada uno de los integrantes que lo conforman, deben anexar la certificación de existencia y representación legal.

Cuando el representante legal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad.

En caso de presentarse la oferta en Consorcio o Unión Temporal, estos documentos deben ser presentados en forma individual por cada uno de los integrantes.

En el caso de las personas jurídicas extranjeras, se acreditará su existencia y representación legal con la certificación de la autoridad competente de su país de origen, refrendada por el Consúl Colombiano de la respectiva ciudad, debiéndose a su vez refrendar la firma de éste por la Cancillería Colombiana.

En caso de uniones temporales o consorcio con personas jurídicas extranjeras, al menos uno de sus integrantes deberá contar con sede principal o sucursal en el municipio.

El oferente interesado, deberá acreditar la siguiente actividad económica asociada a la convocatoria.

 Alcaldía de Chinácota NIT 890.503.106-0	ESTUDIOS PREVIOS	PA-GA-BS-F04	
		FECHA 08/03/2018	 VERSIÓN 2
		Página 9 de 25	

D. CERTIFICACIÓN EL PAGO DE APORTES DE LOS EMPLEADOS DEL PROPONENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá adjuntar una certificación expedida por el revisor fiscal (si la persona jurídica está obligada a tener revisor fiscal) o por el Representante Legal y Contador, según el caso, en donde acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de salud, Riesgos Laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, dentro de los seis (6) meses anteriores al cierre del proceso de selección.

Si la persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la normatividad legal vigente, el representante legal deberá indicar las razones por las cuales no está obligada a tener revisor fiscal, requisito que deberá ser acreditado también por el contratista para la realización de cada uno de los pagos derivados del contrato estatal.

La certificación debe ser expedida en el mes de cierre del proceso y el revisor fiscal debe figurar inscrito en el certificado de la Cámara de Comercio y aportar con la propuesta copia de su matrícula profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores.

En caso de consorcio o unión temporal esta certificación debe ser presentada por cada una de las empresas que lo conforman.

En el evento de que la sociedad no tenga más de SEIS (6) MESES de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de constitución.

E. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y PACTO DE PROBIDAD.

Buscando dar alcance a la transparencia del proceso de selección y a la ejecución del contrato una vez sea adjudicado, la entidad requiere que el proponente suscriba el documento en el cual se compromete a proceder dentro de la legalidad en la totalidad de sus actuaciones y a renunciar a la utilización de métodos corruptos dentro del marco de todas las competencias relacionadas al presente proceso y su contrato derivado, so pena de las multas y sanciones administrativas, civiles, penales, laborales y cualquier otra que la Ley estipule al respecto.

De esta manera el proponente deberá aportar con su propuesta el Compromiso de Transparencia y Pacto de Probidad debidamente diligenciado FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN. En caso de consorcio o unión temporal esta declaración deberá ser, además, suscrita por cada uno de los integrantes que lo conforman.

F. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES Y JUDICIALES.

El proponente deberá aportar los certificados expedidos por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional con el fin de verificarse los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales de la persona que presente la propuesta, del representante legal de la persona jurídica que la presente, y de cada uno de los integrantes de la figura asociativa. La expedición de los certificados deberá estar fechada con anterioridad máxima de un (1) mes.

En caso de no aportarlos con la propuesta, la Alcaldía consultará en las páginas Web de dichas entidades la información. En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones para cada uno de sus integrantes y sus representantes.

G. FOTOCOPIA DEL RUT ACTUALIZADO

El proponente deberá indicar en su oferta su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, adjuntando para tal efecto, copia del Registro Único Tributario – RUT, debidamente actualizado.

Las personas naturales y jurídicas directamente, o como integrantes de un consorcio o unión temporal, deberán acreditar este requisito, cuando intervengan como responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA). En caso de resultar adjudicatario, el consorcio o unión temporal deberá aportar el correspondiente Registro Único Tributario (RUT).

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 368 y siguientes, 555-2 y siguientes del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998, que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto y el Decreto Reglamentario N° 2460 de 2013.



Alcaldía de Chinácota
NIT 890.503.106-0

ESTUDIOS PREVIOS

PA-GA-BS-F04

FECHA
08/03/2018

mipg |
VERSIÓN 2

Página 10 de 25

H. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL

Ley 1801 del 29 de julio de 2018. Certificado del Oferente persona natural y/o cada miembro del consorcio y/o Unión Temporal. De igual manera será consultado por la Entidad para cumplir con su deber de selección objetiva y para verificar la capacidad para contratar del contratista, esto es que no esté incurso en inhabilidades e incompatibilidades que le impidan contratar con el Estado.

- I. **ANTECEDENTES JUDICIALES Y DE MEDIDAS CORRECTIVAS:** Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes Judiciales que le impidan contratar con el Estado. La entidad consultará y verificará en la página Web de Policía Nacional de Colombia los antecedentes penales del proponente y el representante legal de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio o unión temporal. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. Los proponentes deberán estar a Paz y salvo en el pago de eventuales multas por infracciones al código nacional de Policía, artículo 183 ley 1801 de 2016. La Entidad lo verificará.
- J. **CERTIFICADO DELITOS SEXUALES:** El proponente deberá allegar certificado de consulta de inhabilidades, Delitos Sexuales cometidos contra menores de 18 años. Ley 1918 de 2018.
- K. **CERTIFICADO REDAM:** El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de control creado por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos alimentarios. De conformidad con su ARTÍCULO 6o. **CONSECUENCIAS DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS.** La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. En consecuencia se solicita al oferente o al representante legal de la persona jurídica, generar el respectivo certificado ingresando en la Carpeta Ciudadana Digital a través del enlace <https://carpetaciudadana.and.gov.co/> De igual forma se invita a consultar el Instructivo y el videotutorial: <https://www.redam.gov.co/modulo-2>.
- L. **MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El oferente, y cada una de las personas integrantes de un consorcio o unión temporal, no debe estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades para contratar, especialmente por las establecidas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables y no estar inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. Con la firma de la carta de presentación de la propuesta el oferente declarará que no se halla incurso en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en el curso de la selección se entenderá que la proponente renuncia a su participación en el proceso y a los derechos surgidos del mismo. Los interesados en este proceso de selección deben tener presente que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para poder participar en un proceso de selección y para formular propuestas y suscribir el contrato y para la realización de cada pago derivado del contrato, deben acreditar estar al día en el pago de los aportes parafiscales correspondientes. Los interesados deberán también tener en cuenta el contenido del Artículo 5o. de la Ley 828 de 2003 "Sanciones Administrativas", en cuyo tercer inciso se establece, en relación con la elusión o evasión de las obligaciones con el sistema general de seguridad social en salud y pensiones: "El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará a la persona jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal deuda, salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago según la Ley 550 de 1999"
- M. **FACULTADES PLENAS DEL REPRESENTANTE LEGAL:** Cuando el representante legal de la persona jurídica se encuentre limitado para presentar propuesta o para contratar o comprometer a la sociedad, deberá contar con la AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente, que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado. Los representantes legales de las personas jurídicas no podrán delegar la facultad de representación en un tercero, salvo que, en los Estatutos de la Entidad, esté consagrada tal facultad o exista autorización del órgano societario competente.
- N. **FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA:** Todo proponente en forma individual o los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales y sus representantes, deberán anexar la fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. Deberá anexarse copia del nuevo

 Alcaldía de Chinácota NIT 890.503.106-0	ESTUDIOS PREVIOS	PA-GA-BS-F04	
		FECHA 08/03/2018	 VERSIÓN 2
		Página 11 de 25	

documento de ciudadanía, esto es la amarilla, de hologramas, con foto en color, según la renovación derivada de las leyes 757 de 2002 y ley 999 de 2005 y Decreto 4969 de 2009

- O. LIBRETA MILITAR** (cuando aplique): Se deberá anexar del proponente persona natural, representante legal y/o apoderado y en caso de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes, copia de la libreta militar o documento que resuelva su situación militar, en caso de que tal condición aplique.
- P. CERTIFICACION BANCARIA:** El adjudicatario deberá aportar certificación bancaria expedida por la entidad financiera correspondiente donde manifieste expresamente que posee cuenta corriente o de ahorro, indicando el número y el nombre de la entidad financiera, con fecha de expedición no mayor a 30 días.
- Q. ACREDITACION DE LA CONDICION DE MIPYME:** Las empresas clasificadas como Mipyme deberán acreditar su condición con un certificado expedido por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, las personas naturales harán lo propio con su contador, certificación en la cual conste que la empresa tiene calidad de Mipyme de conformidad con la disposición legal. Formato 13 – Acreditación de Mipyme.
- R. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).** De conformidad con lo preceptuado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 (modificado Art. 221 Decreto 019 de 2012) "todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades Estatales, se inscribirán en el Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal (...)" En el presente procedimiento por tratarse de un proceso de selección Abreviada de Menor Cuantía, será requisito exigible para cualquier proponente, el estar inscrito en el Registro Único de Proponentes de la respectiva cámara de comercio y como objeto social uno que le permita la prestación del servicio actividad 7500. Por lo expuesto, se exigirá para cada proponente persona jurídica o integrante de consorcio o unión temporal, el certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP) de la cámara de comercio en donde se encuentre inscrito, con fecha de expedición NO superior a treinta (30) días antes de la fecha de cierre, y deberá estar vigente y en firme para la fecha de cierre del presente proceso de selección. Del certificado del RUP se tomará la información para acreditar la experiencia, la capacidad financiera y organizacional como requisito habilitante de acuerdo al artículo 6 de la ley 1150 de 2007 y la Circular No. 12 del 05 de mayo de 2014 expedida por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente. Se entiende por inscrito en el registro único de proponentes, que la calificación y clasificación publicada por la cámara de comercio se encuentre en firme, bien porque no se interpuso recurso o instaurado haya sido resuelto, situación que debe colegirse del certificado de inscripción en el registro único de proponentes o de certificación expedida por la cámara respectiva. El artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, establece que: "todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de selección y para el proceso de selección a través del sistema de selección Abreviada de Menor Cuantía. (...) Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso". 5. Así las cosas, es necesario que el RUP adquiera firmeza dentro del término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para la Selección Abreviada por Subasta Inversa, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, con la modificación introducida por el artículo 221 del decreto 019 de 2012. Respecto a las personas extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, no requieren inscripción en el Registro Único de Proponentes. En consecuencia, la Secretaría de tránsito y transporte, verificará directamente la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones, para lo cual el proponente deberá diligenciar el ANEXO "CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS PROPONENTE EXTRANJERO SIN DOMICILIO", bajo la gravedad de juramento. Para tal evento será necesario que el proponente adjunte además del anexo diligenciado la copia del contrato que referenció en dicho anexo el cual debe contener la clasificación UNSPSC exigida en el presente pliego de condiciones.

5.4. REQUISITOS FINANCIEROS

Indicador	Fórmula	Valor Concertado
Liquidez	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\geq 2,00$
Nivel de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\leq 0,40$ o 40%
Razón de Cobertura de Intereses	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Gastos Interés}}$	≥ 6 o Indeterminado
Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE)	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Patrimonio}}$	$\geq 0,04$
Rentabilidad del Activo (ROA)	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Activo Total}}$	$\geq 0,03$

5.5. REQUISITOS TECNICOS

3.8 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

3.8.1 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (18.5 PUNTOS)

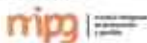
EXPERIENCIA GENERAL (MAXIMO TOTAL 4 PUNTOS):

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará UN (01) contrato debidamente terminado y liquidado, que se encuentren registrados en el RUP, cuyo objeto y/o alcance corresponda a **CONSULTORÍA EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO QUE INVOLUCREN ELABORACIÓN O FORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PLANES EN MATERIA DE SANEAMIENTO BASICO**, cuyo valor ejecutado sea igual y/o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso de selección, expresado en SMMLV.

Por lo cual debe aportar la copia del contrato, el cual deberá estar debidamente registrado en el RUP (Registro Único de Proponentes), deberá también presentar este documento donde conste el nombre del contratante y cuantía, y que se encuentren clasificados en los códigos UNSPSC del Clasificador de Bienes y Servicios que a continuación se relacionan:

ITEMS	CÓDIGO U.N.S.P.S.C	DESCRIPCIÓN
1	77101500	Evaluación de impacto ambiental
2	77101600	Planeación Ambiental
3	77101700	Servicios de asesoría ambiental
4	77101900	Servicios de investigación de contaminación
5	81101500	Ingeniería civil y arquitectura
6	80101600	Gerencia de proyectos
7	77102000	Servicios de reporte ambiental
8	81151600	Cartografía
9	80101500	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

EXPERIENCIA ESPECIFICA (MAXIMO TOTAL 14.5 PUNTOS):

 Alcaldía de Chinácota NIT 890.503.106-0	ESTUDIOS PREVIOS	PA-GA-BS-F04	
		FECHA 08/03/2018	 VERSIÓN 2
		Página 13 de 25	

La experiencia específica del proponente se tendrá en cuenta con máximo TRES (03) contratos los cuales de manera obligatoria deberán estar acompañados con sus respectivas actas de recibo final o de liquidación. El objeto de los contratos de la experiencia específica debe ser en formulación y/o actualización de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS mediante la metodología definida en la resolución 754 de 2014, los cuales deben haber sido realizados a entes territoriales.

NOTA: Cada contrato debe estar inscrito en los códigos UNSPSC solicitados en la experiencia general.

En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en los contratos, EL MUNICIPIO podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas.

El contrato deberá de manera obligatoria ir acompañado de su respectiva acta de liquidación o acta de recibo final. Este contrato será verificado en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el "Formato 3 – Experiencia", para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral "10.1 Acreditación de la experiencia del Proponente" del Pliego de Condiciones.

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia se habilitará en el Proceso de Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente.

PARÁMETRO	PUNTAJE
Si la sumatoria de los contratos relacionados para acreditar la experiencia específica es igual o inferior al presupuesto oficial del presente expresado en SMMLV	4
Si la sumatoria de los contratos relacionados para acreditar la experiencia específica es superior entre dos (02) y tres (03) veces al presupuesto oficial del presente expresado en SMMLV.	8
Si la sumatoria de los contratos relacionados para acreditar la experiencia específica es superior a tres (03) veces al presupuesto oficial del presente expresado en SMMLV.	14.5
PUNTAJE MÁXIMO (en caso de limitarse a MiPymes se sumarán 0.25 al total)	14.5 PUNTOS

Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se verificará de conformidad con el porcentaje mínimo de experiencia exigido en el pliego de condiciones, esto es, frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial.

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal bastará con acreditar los SMMLV.



Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

3.9.2. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), o tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se indican a continuación, para que la Entidad realice la verificación de forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboración del documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:

- A. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Consultoría.
- B. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato al cual se le realizó la Consultoría, en la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de las mismas.
- C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la participación del Proponente como Consultor.
- D. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato o antes del cierre del Proceso de Contratación que acredite el porcentaje ejecutado hasta esa fecha en la que conste la información de la Consultoría contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo en la Entidad contratante.
- E. Acta de Inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio.
- F. Los contratos que hayan sido objeto de cesión deberán encontrarse debidamente inscritos y clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia del cesionario, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditación de experiencia con particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que demuestre la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedente disciplinarios vigente, emitido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.

3.9.3. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación:

- A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del Contratista del contrato principal, del Concesionario, o del

 Alcaldía de Chinácota NIT 890.503.106-0	ESTUDIOS PREVIOS	PA-GA-BS-F04	
		FECHA 08/03/2018	 VERSIÓN 2
		Página 15 de 25	

EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:

- I. Alcance de las actividades de Consultoría ejecutadas en el contrato principal, en las cuales se pueda evidenciar las actividades subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de la experiencia en el presente Proceso de Contratación.
- II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización.

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas descritas en los literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del Contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista certificó la respectiva subcontratación.

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

3.10. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO **- Personal Clave Evaluable (60 PUNTOS)**

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación, se requiere que los proponentes presenten y acrediten dentro de su oferta la experiencia del personal clave evaluable, en tal sentido, el Proponente deberá cumplir las siguientes reglas:

- I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el **"Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable"**, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.



Alcaldía de Chinácota
NIT 890.503.106-0

ESTUDIOS PREVIOS

PA-GA-BS-F04

FECHA
08/03/2018

mipg | Manejo Integral de
Residuos Sólidos
VERSIÓN 2

Página 16 de 25

- II. El "Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable" debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la persona jurídica o representante del Proponente Plural.

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

DIRECTOR DE CONSULTORIA		
FORMACION ACADEMICA: Deberá ser profesional en ingeniería civil y/o ambiental y/o biotecnológico y/o sanitario.	EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo cinco (05) años de experiencia profesional, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y un contrato como asesor y/o director cuyo objeto haga referencia directa a la formulación de planes del sector de agua potable y saneamiento básico a entes territoriales.	EXPERIENCIA ESPECIFICA: Se evaluará con dos (02) contratos donde haya participado como director o consultor en temas relacionados con formulación y/o elaboración y/o revisión y/o ajuste y/o actualización en Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).
DIRECTOR DE CONSULTORIA		PUNTAJE
<u>TIEMPO DE EXPEDICIÓN MATRÍCULA PROFESIONAL</u>		
Experiencia superior a 5 años y menor o igual a 10 años, lo cual se verificará únicamente con la copia de la vigencia de la tarjeta profesional COPNIA.		0
Experiencia mayor a 10 años y menor o igual a 15 años, lo cual se verificará únicamente con la copia de la vigencia de la tarjeta profesional COPNIA.		0
Experiencia mayor a 15 años, lo cual se verificará únicamente con la copia de la vigencia de la tarjeta profesional COPNIA.		5
<u>TITULO DE POSTGRADO</u>		
DIRECTOR DE CONSULTORIA que ostente título de ESPECIALISTA		5
DIRECTOR DE CONSULTORIA que ostente título de MAESTRÍA		20
PUNTAJE MAXIMO SUMA EXPERIENCIA+FORMACION ACADEMICA		25

COORDINADOR EN CAMPO		
FORMACION ACADEMICA: Deberá ser profesional en ingeniería civil y/o ambiental y/o biotecnológico y/o sanitario.	EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo cinco (05) años de experiencia profesional, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y un (01) contrato como director y/o consultor en actividades del servicio público de aseo.	EXPERIENCIA ESPECIFICA: Se evaluará con dos (02) contratos que haya ejecutado cuyo objeto haya sido en actualización y/o implementación de metas PGIRS.
CORDINADOR DE CAMPO		PUNTAJE
<u>TIEMPO DE EXPEDICIÓN MATRÍCULA PROFESIONAL</u>		



Alcaldía de Chinácota
NIT 890.503.106-0

ESTUDIOS PREVIOS

PA-GA-BS-F04

FECHA
08/03/2018

mipg | Ministerio de Planeación y Gestión Municipal
VERSIÓN 2

Página 17 de 25

Experiencia superior a 5 años y menor o igual a 10 años, lo cual se verificará únicamente con la copia de la vigencia de la tarjeta profesional COPNIA.	2
Experiencia mayor a 10 años y menor o igual a 15 años, lo cual se verificará únicamente con la copia de la vigencia de la tarjeta profesional COPNIA.	5
<u>TITULO DE POSTGRADO</u>	
Que ostente título de ESPECIALISTA	10
PUNTAJE MAXIMO SUMA EXPERIENCIA+FORMACION ACADEMICA	15

PROFESIONAL AMBIENTAL

FORMACION ACADEMICA: Deberá ser profesional en ingeniería civil y/o ambiental y/o biotecnológico y/o sanitario.	EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo cinco (05) años de experiencia profesional, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	EXPERIENCIA ESPECIFICA: Se evaluará con un (01) contrato que haya ejecutado cuyo objeto esté relacionado con temas de agua potable y saneamiento básico.
---	---	--

PROFESIONAL AMBIENTAL		PUNTAJE
<u>TIEMPO DE EXPEDICIÓN MATRÍCULA PROFESIONAL</u>		
Experiencia superior a 5 años y menor o igual a 10 años, lo cual se verificará únicamente con la copia de la vigencia de la tarjeta profesional COPNIA.		2
Experiencia mayor a 10 años y menor o igual a 15 años, lo cual se verificará únicamente con la copia de la vigencia de la tarjeta profesional COPNIA.		5
<u>TITULO DE POSTGRADO</u>		
Que ostente título de ESPECIALISTA		5
PUNTAJE MAXIMO SUMA EXPERIENCIA+FORMACION ACADEMICA		10

PROFESIONAL FINANCIERO

FORMACION ACADEMICA: Deberá ser profesional en economía y/o contaduría y/o ingeniero industrial.	EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo cinco (05) años de experiencia profesional, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	EXPERIENCIA ESPECIFICA: Se evaluará con dos (02) contratos ejecutados cuyo objeto haga relación directa con actividades contables y/o financieras para entes territoriales y/o prestadores del servicio público de aseo.
--	---	--

PROFESIONAL FINANCIERO		PUNTAJE
<u>TIEMPO DE EXPEDICIÓN MATRÍCULA PROFESIONAL</u>		
Experiencia superior a 5 años y menor o igual a 10 años, lo cual se verificará únicamente con la copia de la vigencia de la tarjeta profesional COPNIA.		2
Experiencia mayor a 10 años y menor o igual a 15 años, lo cual se verificará únicamente con la copia de la vigencia de la tarjeta profesional COPNIA.		5

 Alcaldía de Chinácota NIT 890.503.106-0	ESTUDIOS PREVIOS	PA-GA-BS-F04	
		FECHA 08/03/2018	 VERSIÓN 2
		Página 18 de 25	

TITULO DE POSTGRADO	
Que ostente título de ESPECIALISTA	5
PUNTAJE MAXIMO SUMA EXPERIENCIA+FORMACION ACADEMICA	10

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el Estudio previo del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas durante la evaluación de las propuestas, de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral "3.10.2. Acreditación de experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable".

Para otorgar el puntaje el proponente deberá diligenciar el "Formato 8". Por lo tanto, junto con su propuesta deberá adjuntar la documentación soporte de la experiencia y formación adicional del personal clave evaluable. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.10.2. "Acreditación de experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable".

Nota 1: Todo el personal propuesto, para soportar la experiencia requerida deberá adjuntar de manera obligatoria a cada contrato su acta de liquidación o acta de recibo final o certificación. En caso de adjuntar certificación la misma deberá contener como mínimo nombre del contratante, nombre del contratista, objeto y actividades realizadas, periodo de ejecución, valor. Si la certificación es entre particulares, se deberá adjuntar el contrato base de donde se desprende la ejecución de lo certificado, así como copia de la factura electrónica donde se evidencie el pago de lo descrito en la certificación.

NOTA 2: El Proponente en la etapa de selección DEBERÁ allegar con su propuesta documentos soporte para ser verificados en conjunto con la propuesta presentada:

- hojas de vida formato único de la función pública.
- Carta de compromiso firmada en original donde conste la voluntad y disponibilidad de participar en el proyecto, así como el cargo a desempeñar.
- Diploma de pregrado y de postgrado (cuando aplique) aprobados por el ICFES.
- Los estudios realizados en el extranjero deberán estar convalidados en el país a través de la entidad competente para lo cual deberá allegar copia de dicha convalidación.
- Tarjeta o matrícula profesional.
- Certificado de vigencia de la matrícula profesional vigente expedido por el respectivo órgano competente.

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para demostrar el cumplimiento de los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanación dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones.

Nota 3: En caso de requerirse personal adicional al descrito, el mismo deberá ser asumido a cargo del proponente quien deberá garantizar la vinculación del mismo para el cumplimiento de las metas de conformidad con las especificaciones y entregables descritos en los estudios previos.

3.10.1. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida:

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pènsun académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de

 Alcaldía de Chinácota NIT 890.503.106-0	ESTUDIOS PREVIOS	PA-GA-BS-F04	
		FECHA 08/03/2018	 VERSIÓN 2
		Página 19 de 25	

2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados.

Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos, dependiendo de la fecha desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de trabajo:

- i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 2043 de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de práctica profesional;
- ii) El certificado de terminación o aprobación del pñsum académico.
- iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado.
- iv) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizará la conversión de meses o días a años.

3.10.2. DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Los integrantes del equipo de trabajo, según la instancia definida por la Entidad para verificar los documentos soporte, deberán acreditar la experiencia del Personal Clave Evaluable según los documentos aquí descritos, o la combinación de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:

1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional.
2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar.
3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas.
4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión para cargos públicos.

Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente información:

- A. Contratante.
- B. Contratista.
- C. Objeto del contrato.
- D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.
- E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.
- F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.
- G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
- H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo.

En caso de ser necesario la entidad podrá solicitar las planillas de pago de seguridad social, y/o certificados de la afiliación a la ARL, SALUD, PENSION, para validar la vinculación y la certificación laboral. La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizará la conversión de meses o días a años.

Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales efectos se realizará la aproximación por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal.

3.10.3. ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportarán los siguientes documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o de la matrícula



Alcaldía de Chinácota
NIT 890.503.106-0

ESTUDIOS PREVIOS

PA-GA-BS-F04

FECHA
08/03/2018



VERSIÓN 2

Página 20 de 25

profesional en los casos en que aplique y su certificado de antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para probar los títulos académicos obtenidos en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior.

5.1. CRITERIOS DE EVALUACION

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación y puntaje:

Concepto	Puntaje máximo
Experiencia del Proponente	18,5
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)	60
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Mipyme	0,25
Total	100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al factor de evaluación de experiencia del Proponente sumándose 0.25. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluirá el siguiente cuadro:

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación y puntaje:

Concepto	Puntaje máximo
Experiencia del Proponente	18.75
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)	60
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Total	100



Alcaldía de Chinácota
NIT 890.503.106-0

ESTUDIOS PREVIOS

PA-GA-BS-F04

FECHA
08/03/2018

mipg
VERSION 2

Página 21 de 25

6. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

El MUNICIPIO, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el literal a), del numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación, los cuales se ven reflejados en Documento Anexo denominado "MATRIZ 3 – RIESGOS"

Para la identificación de Riesgos en la presente contratación, se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente el cual se puede verificar en el documento.

7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato y como mecanismo de la cobertura del riesgo, la entidad determina como necesario la exigencia de garantías que cubran dichos riesgos. Para esto se da alcance a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 donde se estipula que los contratistas presten garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015.

El contratista, a través de una garantía expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde figure como beneficiario **EL MUNICIPIO** y como afianzado el futuro contratista y cubrirá los siguientes **RIESGOS**:

CLASES DE GARANTÍAS

- A. Contrato de seguro contentivo en una póliza
- B. Patrimonio Autónomo
- C. Garantía Bancaria

De conformidad con el objeto contractual, se realizó un análisis a las garantías necesarias para el desarrollo del proyecto en mención, el cual determino lo siguiente:

RIESGO	VALOR	VIGENCIA	JUSTIFICACIÓN
SERIEDAD DE LA OFERTA	10% del valor de la Oferta	Noventa (90) días, contados a partir de la fecha de cierre de la licitación.	Artículo 2.2.1.2.3.1.9., del Decreto 1082 de 2015.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10% del valor del contrato	Igual al Terminio de duración del contrato y 6 meses más.	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Se fija en el valor mínimo en razón a que los servicios solo se cancelan una vez recibidos de conformidad por la entidad y por el término de duración del contrato y el lapso de liquidación.



Alcaldía de Chinácota
NIT 890.503.106-0

ESTUDIOS PREVIOS

PA-GA-BS-F04

FECHA
08/03/2018



VERSIÓN 2

Página 22 de 25

CALIDAD DE LOS SERVICIOS	10% del valor del contrato	Igual al Término de duración del contrato y 6 meses más.	Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. Se fija en el valor mínimo en razón a que los servicios solo se cancelan una vez recibidos de conformidad por la entidad y por el término de duración del contrato y el lapso de liquidación.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5% valor del contrato	Esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más.	Cubrirá la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. Debiendo demostrar el contratista para justificar el pago parcial haber cumplido con las obligaciones salariales, el riesgo se reduce al último mes y prestaciones sociales, por lo cual se establece en un 5% del valor del contrato.

8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El numeral 10 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del decreto 1082 de 2015, indica que se debe señalar si la contratación que se pretende realizar esta cobijada por un Acuerdo Comercial. Teniendo en cuenta las disposiciones legales antes referidas, se realizó el correspondiente análisis tomando como base el "Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación" con el objetivo de determinar si para el presente proceso podría aplicar algún acuerdo en esta materia, para lo cual se menciona lo siguiente:

Acuerdo Comercial	Capítulo de Compras Públicas Acuerdo Comercial	Ley en Colombia que aprueba el Acuerdo Comercial
Alianza Pacífico	Capítulo VIII del Protocolo Adicional	Ley 1746 de 2014
Canadá	Capítulo XIV y Anexo XIV del texto final del Acuerdo	Ley 1363 de 2009
Chile	Capítulo XIII y Anexo XIII del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia - Chile	Ley 1189 de 2008
Corea	Capítulo XIV y Anexo XIV del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea	Ley 1747 de 2014
Costa Rica	Capítulo X y Anexo X.A del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Costa Rica	Ley 1763 de 2015
Estados Unidos	Capítulo IX, Anexo 9.1, Carta adjunta 9.11, Carta adjunta licitaciones electrónicas y Decisión No. 2 del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América	Ley 1143 de 2007
Estados AELC	Capítulo VII, Anexo XIX, Anexo XX del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC	Ley 1372 de 2010
México	Capítulo XV Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia	Ley 172 de 1994
Triángulo Norte	Capítulo 11 y Anexo 11 Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de el Salvador, Guatemala y Honduras	Ley 1241 de 2008
Unión Europea	Título VI y Anexo XII del texto final del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú, Decisión 01 de 2017, y Decisión 01 de 2021	Ley 1669 de 2013

 Alcaldía de Chinácota NIT 890.503.106-0	ESTUDIOS PREVIOS	PA-GA-BS-F04	
		FECHA 08/03/2018	 VERSIÓN 2
		Página 23 de 25	

Israel	Capítulo 9 y Anexos 9-A y 9-B del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel	Ley 1841 de 2017
Reino Unido e Irlanda del Norte	Provisionalmente se siguen aplicando las mismas condiciones de acceso descritas por el Acuerdo Multipartes de los Países Andinos con la Unión Europea, es decir, las disposiciones del Título VI y Anexo XII del texto final del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú, Decisión 01 de 2017 y Decisión 01 de 2021, hasta la entrada en vigor de dicho Acuerdo Comercial.	Ley 2067 de 2020

Para su verificación se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. Si la entidad estatal no hace parte de las entidades estatales incluidas en el acuerdo comercial, el proceso de contratación no esté cubierto por este y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno.
2. Si la entidad estatal esta incluida en el acuerdo comercial y el presupuesto oficial del proceso de contratación es inferior al valor a partir del cual el acuerdo comercial es aplicable, el proceso de contratación no esta cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno.
3. Si la entidad estatal esta incluida en el acuerdo comercial y el presupuesto oficial del proceso de contratación es superior al valor a partir del cual el acuerdo comercial es aplicable, la entidad estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al proceso de contratación. Si no hay excepciones, el acuerdo comercial es aplicable al proceso de contratación.

Las alcaldías están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.

VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SON APLICABLES LOS ACUERDOS COMERCIALES

- El acuerdo comercial con alianza pacífico es aplicable a los procesos de contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG y (ii) para servicios de construcción desde 5.000.000 DEG.
- El acuerdo comercial con los estados AELC (EFTA) es aplicable a los procesos de contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG y (ii) para servicios de construcción desde 5.000.000 DEG.
- El acuerdo comercial con costa rica es aplicable a los procesos de contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de US\$ 498.000 y (ii) para servicios de construcción desde US\$ 7.008.000. el acuerdo comercial con la unión europea (aplicable al reino unido e irlanda del norte) es aplicable a los procesos de contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG y (ii) para servicios de construcción desde 5.000.000 DEG.
- El acuerdo comercial con Israel es aplicable a los procesos de contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 250.000 DEG y (ii) para servicios de construcción desde 5.000.000 SDR.
- El acuerdo comercial con el triángulo norte (únicamente con el Salvador y Guatemala) es aplicable a los procesos de contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía.
- La decisión 439 de 1998 de la comisión de la CAN es aplicable a todos los procesos de contratación de las entidades estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del proceso de contratación. todos los valores anteriores deben observarse teniendo en cuenta que reflejan los umbrales base pactados en los capítulos de compras públicas de los Acuerdos Comerciales.

Sin embargo, debe precisarse que estos valores son actualizados periódicamente con base en las fórmulas incorporadas en cada acuerdo y la TRM aplicable. Las Entidades Estatales podrán dirigirse al sitio web de Colombia Compra Eficiente donde podrán consultar en pesos colombianos los umbrales aplicables a los Acuerdos Comerciales.

Fuente: MACPC-14 Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos con la tasa representativa del mercado divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia del día de publicación del Aviso de Convocatoria (<https://www.superfinanciera.gov.co>).

Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021¹.

Las obligaciones del Acuerdo únicamente aplican a las entidades listadas por Colombia y cada uno de los países del AELC en los apéndices

¹ <https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-ii-valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales>

 Alcaldía de Chinacota NIT 890.503.106-0	ESTUDIOS PREVIOS	PA-GA-BS-F04	
		FECHA 08/03/2018	 VERSIÓN 2
		Página 24 de 25	

1 al 4 del Anexo XIX del texto de dicho Acuerdo. El Presupuesto Oficial del proceso de contratación para el proyecto de "CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA.", NO es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable; por tanto, el Proceso de Contratación no está cubierto. (Regla 2)

DECISIÓN 439 DE 1998 DE LA SECRETARÍA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – CAN –. A diferencia de lo que ocurre en otros Acuerdos Comerciales en donde los capítulos de compras públicas aplican tanto para temas de bienes como servicios, en el caso de la Comunidad Andina se tiene una situación particular en la medida que no se ha negociado un acuerdo específico sobre este tema. Sin embargo, el artículo 4 de la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, establece lo siguiente:

Artículo 4.- El presente Marco General no será aplicable a los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales.

La adquisición de servicios por parte de organismos gubernamentales o de entidades públicas de los Países Miembros estará sujeta al principio de trato nacional entre los Países Miembros, mediante Decisión que será adoptada a más tardar el 1º de enero del año 2002. En caso de no adoptarse dicha Decisión en el plazo señalado, los Países Miembros otorgarán trato nacional en forma inmediata.

Trato Nacional y No Discriminación: En virtud de este principio, Colombia se compromete a que en las contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato más favorable que Colombia o la entidad contratante conceda a sus mercancías, servicios o personas. Considerando que este compromiso se asume reciprocamente entre Colombia y el otro país, se aplica entonces el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, el cual consagra de manera expresa para los extranjeros el principio de reciprocidad y trato nacional, de acuerdo con el cual en los procesos de contratación, se le deberá conceder al proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y procedimientos concedidos a los nacionales.

Este principio se debe aplicar en relación con los beneficios establecidos por la Ley 816 de 2003 para estimular la industria nacional, de acuerdo con lo cual los bienes y servicios originarios de nuestro socio comercial reciben el mismo puntaje adicional que los colombianos. También se hace extensivo a las reglas de desempate establecidas en el Decreto 1082 de 2015.

Por esta razón, el principio de trato nacional y no discriminación tiene que ser aplicado a los prestadores de servicios de Bolivia, Ecuador y Perú, y no hay ningún compromiso en materia de bienes o mercancías.

El cuadro a continuación resume el análisis efectuado.

ACUERDO		ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA	PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL VALOR DEL ACUERDO	EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTA POR EL ACUERDO
Alianza Pacífico	Chile	Sí (excepto México)	No	Excepción 14	No
	México		No	Excepción 14	No
	Perú		No	Excepción 14	No
Canadá		Sí	No	Excepción 14	No
Chile		Sí	No	Excepción 14	No
Corea		Sí	No	Excepción 14	No
Costa Rica		Sí	No	Excepción 14	No
Estados AELC		Sí	No	Excepción 14	No
Estados Unidos		Sí	No	Excepción 14	No
México		Sí	No	Excepción 14	No
Triángulo Norte	El Salvador	Sí	No	Excepción 14	No
	Guatemala	Sí	No	Excepción 14	No
	Honduras	Sí	No	Excepción 14	No



Alcaldía de Chinácota
NIT 890.503.106-0

ESTUDIOS PREVIOS

PA-GA-BS-F04

FECHA
08/03/2018

mipg |
VERSIÓN 2

Página 25 de 25

Unión Europea	Si	No	Excepción 14	No
Comunidad Andina	Si	No	Excepción 14	No

Fuente: MACPC-14 Colombia Compra eficiente

FLUCTUACIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS BIENES O SERVICIOS Y DE SUS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

El presupuesto oficial para el proceso de contratación de "CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA." no es afectado por la fluctuación de precios internacionales de los bienes o servicios y de sus materias primas e insumos.

INFORMACIÓN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

El proyecto a que se hace referencia en el proceso de contratación, no depende de la importación y exportación del bien o servicio.

IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO

El proceso de contratación no se ve afectado directamente por la variación de las tasas de cambio emitidas por La Superintendencia Financiera de Colombia.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Con la presentación de este estudio queda evidenciada la necesidad que debe satisfacer El Municipio de Chinácota NDS, por lo que resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de contratación tendiente a cumplir con los objetivos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Administración Municipal en la ejecución del proyecto denominado "CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA", por consiguiente, se debe adelantar el proceso contractual bajo la modalidad de **CONCURSO DE MERITOS**.

RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA

Secretario de Planeación
Municipio de Chinácota NDS

PROYECTADO	ELABORADO	REVISADO
JAVIER EDUARDO REYES SILVA	JUAN MIGUEL RUIZ QUINTERO	RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
Cargo: Asesor Jurídico Contratación	Cargo: Asesor Jurídico Contratación	Cargo: Secretario de Planeación